

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่

4255/2541

พนักงานอัยการ สำนักงานอัยการสูงสุด

โจทก์

นายชีวิน ลิขิตวณิชกุล

โจทก์ร่วม

นางสาววนิดา สุวรรณทิพย์มพร

จำเลย

ป.อ. มาตรา 22

ป.วิ.อ. มาตรา 195

คดีอาญาที่จำเลยให้การปฏิเสธ และในสำนวนปรากฏว่ามีได้มีการสอบถามจำเลยในเรื่องที่โจทก์ขอให้นับโทษต่อจากโทษของจำเลยในคดีอาญาตามที่โจทก์ขอมาในคำขอท้ายฟ้อง เมื่อไม่ปรากฏว่าจำเลยในคดีจะเป็นบุคคลคนเดียวกับจำเลยในคดีที่โจทก์ขอให้นับโทษต่อหรือไม่ ศาลจึงไม่อาจนับโทษต่อให้ได้

คดีอาญาที่จำเลยให้การปฏิเสธ และในสำนวนปรากฏว่ามีได้มีการสอบถามจำเลยในเรื่องที่โจทก์ขอให้นับโทษต่อจากโทษของจำเลยในคดีอาญาตามที่โจทก์ขอมาในคำขอท้ายฟ้อง เมื่อไม่ปรากฏว่าจำเลยในคดีจะเป็นบุคคลคนเดียวกับจำเลยในคดีที่โจทก์ขอให้นับโทษต่อหรือไม่ ศาลจึงไม่อาจนับโทษต่อให้ได้

(ชลอ บุญยเนตร-ไพฑูรย์ แสงจันทร์เทศ-บุญอินทร์ ส่งเสริมสกุล)

ศาลอุทธรณ์ - นายมงคล เกตุไทย

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา(ก)

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

หมายเหตุ